

2014-01-27

direction générale

Sommaire exécutif

DÉNONCIATION – ENTENTE DE PARTENARIAT DURABLE

Le 14 janvier 2009, la MRC a adopté le règlement n° 102 conformément à l'article 681.1 du code municipal.

L'article 8 de ce règlement vient fixer le droit de retrait qui confirme qu'aucune municipalité locale ne peut exercer le droit de retrait de ce règlement.

Depuis 2009, le portrait démographique, économique a drôlement changé. Il faut aussi tenir compte de l'augmentation importante des coûts d'opération et d'immobilisation.

À ce stade, je pense que nous devons :

1. Envoyer une lettre à la MRC leur indiquant notre intention de ne pas donner suite au règlement 102 à compter du 1^{er} janvier 2015;
2. Mandater un avocat expert au niveau municipal afin d'analyser l'entente et voir s'il y avait ou non la possibilité de le rendre in-opérationnel

Guy Nolet
Directeur général

RÈGLEMENT NUMÉRO 102

ENTENTE DE PARTENARIAT DURABLE ENTRE LA VILLE D'AMOS ET LES MUNICIPALITÉS RURALES ET LES TNO (RÉGIS PAR LE CODE MUNICIPAL) DE LA MRC D'ABITIBI

ATTENDU que l'article 681.1 du Code Municipal du Québec stipule que «toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, désigner un équipement comme ayant un caractère supralocal au sens de l'article 24.5 de la *Loi sur la Commission municipale* (L.R.Q., c, C-35) et établir les règles applicables à sa gestion, au financement des dépenses qui y sont liées et au partage des revenus qu'il produit.»;

ATTENDU que l'objectif de ce règlement est que chaque municipalité tant urbaine que rurale garde son autonomie locale, mais vise à optimiser l'utilisation des activités, services, infrastructures et équipements mis en place par la Ville d'Amos, pouvant desservir l'ensemble de la population du territoire de la MRC d'Abitibi;

ATTENDU que ce règlement a aussi comme objectif d'établir un partenariat durable entre la Ville d'Amos et les municipalités rurales et les TNO de la MRC d'Abitibi;

ATTENDU qu'un avis de motion a été régulièrement donné par Monsieur le conseiller de comté Gaétan Chénier lors de la séance régulière du 10 décembre 2008 (résolution # 181-12-2008);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller de comté Clément Turgeon, appuyé par Monsieur le conseiller de comté Jean-Pierre Naud et unanimement résolu (résolution # 007-01-2009);

QUE le présent règlement portant le numéro 102 «Entente de partenariat durable entre la Ville d'Amos et les municipalités rurales et les TNO (régis par le Code municipal) de la MRC d'Abitibi» abroge toutes résolutions et ententes antérieures concernant les équipements, infrastructures, services et activités à caractère supralocal, et soit adopté, séance tenante, et qu'il soit statué par le présent règlement ce qui suit:

ARTICLE 1 PRÉAMBULE:

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.

ARTICLE 2 OBJET:

L'objet du présent règlement est d'établir le coût annuel à être versé à la Ville d'Amos pour cette entente de partenariat durable ainsi que le mode de répartition de cette quote-part (Partie II) entre les municipalités rurales et les TNO de la MRC d'Abitibi.

ARTICLE 3 COÛT ANNUEL:

Le coût annuel à être versé à la Ville d'Amos est déterminé de la façon suivante:

Année 2007	130 000\$ (122 867\$) 7 133\$	Montant déjà versé Ajustement à payer à la ville d'Amos
Année 2008	135 000\$	À payer à la ville d'Amos
Année 2009	145 000\$ <u>x 2.43%</u> <u>+ 3 524\$</u> 148 524\$	Moyenne des 12 derniers mois de l'IPC selon Statistiques Canada au 31 août 2008 À payer à la ville d'Amos
Année 2010 et suivantes	Montant de l'année précédente majoré de la moyenne des 12 derniers mois de l'IPC selon Statistiques Canada au 31 août de l'année précédente. Exemple: 148 524\$ <u>x %</u> <u>+ x xxx\$</u> xxx xxx\$	
		Moyenne des 12 derniers mois de l'IPC selon Statistiques Canada au 31 août 2009 À payer à la ville d'Amos

ARTICLE 4 MODE DE RÉPARTITION:

Le coût annuel déterminé selon l'article 3 est réparti entre les municipalités rurales et les TNO (régis par le Code municipal) de la MRC d'Abitibi selon les critères suivants:

- 50% du coût annuel réparti en fonction de la population de la municipalité;
- 50% du coût annuel réparti en fonction de la distance d'éloignement de la résidence la plus éloignée de chaque municipalité par rapport au centre-ville d'Amos.

Sauf pour les années suivantes:

Année 2007	7 133\$	Ajustement à payer selon la RFU (richesse foncière uniformisée) au premier janvier 2007.
Année 2008	135 000\$ (122 867\$) 12 133\$	Montant déjà versé Ajustement à payer selon la RFU (richesse foncière uniformisée) au premier janvier 2008.

ARTICLE 5 MODE DE PERCEPTION:

Le coût annuel déterminé selon l'article 3 sera inclus dans les quotes-parts spécifiques de la Partie II du budget de la MRC d'Abitibi et payable selon les modalités prévues.

Sauf pour les années suivantes:

Année 2007	7 133\$	Ajustement payable à la MRC d'Abitibi le 13 février 2009.
Année 2008	12 133\$	Ajustement payable à la MRC d'Abitibi le 13 février 2009.

ARTICLE 6 DATE DE PAIEMENT:

Le coût annuel déterminé selon l'article 3 sera payable à la Ville d'Amos selon les modalités suivantes:

- 50% au 30 avril de chaque année.
- 50% au 31 juillet de chaque année.

Sauf pour les années suivantes:

Année 2007	7 133\$	Ajustement payé à la ville d'Amos le 19 décembre 2008.
Année 2008	135 000\$	Payé à la ville d'Amos le 19 décembre 2008.

ARTICLE 7 RÈGLES DE GESTION, FINANCEMENT DES DÉPENSES ET PARTAGE DES REVENUS:

Tel que décrit dans le préambule, chaque municipalité préserve son autonomie locale et à cette fin, la Ville d'Amos est autonome en ce qui concerne la gestion, le financement des dépenses et le partage des revenus reliés directement ou indirectement aux activités, services, infrastructures et équipements desservant l'ensemble de la population du territoire de la MRC d'Abitibi.

ARTICLE 8 DROIT DE RETRAIT:

Tel que le stipule le dernier alinéa de l'article 681.1 du code municipal du Québec, aucune municipalité locale ne peut exercer le droit de retrait de ce règlement.

ARTICLE 9 DURÉE DE L'ENTENTE:

La présente entente est à tacite reconduction.

ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR:

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

**ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DES MAIRES LORS DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉGULIÈRE DU 14 JANVIER 2009.**

(s) Jacques Riopel

**Jacques Riopel,
Préfet.**

(s) Michel Roy

**Michel Roy,
Directeur général et
Secrétaire-trésorier.**

Avis de motion donné le :	10 décembre 2008
Règlement adopté le :	14 janvier 2009
Entrée en vigueur le :	
Avis public dans l'Écho :	

681.1. Sous réserve du quatrième alinéa de l'article 157.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) et du quatrième alinéa de l'article 149 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, désigner un équipement comme ayant un caractère supralocal au sens de l'article 24.5 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35) et établir les règles applicables à sa gestion, au financement des dépenses qui y sont liées et au partage des revenus qu'il produit.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un équipement que la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec a désigné comme ayant un caractère métropolitain en vertu de l'article 157.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal ou de l'article 149 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec, selon le cas. Il ne s'applique pas non plus à l'égard d'un équipement qui est visé dans un décret pris en vertu de l'article 24.13 de la Loi sur la Commission municipale tant que ce décret n'a pas été abrogé.

Toute entente intermunicipale relative à un équipement, en vigueur à la date d'entrée en vigueur du règlement de la municipalité régionale de comté qui désigne cet équipement comme ayant un caractère supralocal, prend fin à la date que détermine la municipalité régionale de comté. Dans le cas où l'entente a prévu la constitution d'une régie intermunicipale, celle-ci doit, au plus tard trois mois après cette date, demander sa dissolution au ministre et l'article 618 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.

Les premier, deuxième et troisième alinéas s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard d'une infrastructure, d'un service ou d'une activité. Si l'activité est exercée ou si le service est fourni relativement à un événement, il importe peu que ce dernier soit organisé par une des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ou par un tiers.

Une municipalité locale ne peut, à l'égard d'une fonction prévue au premier alinéa, exercer le droit de retrait prévu au troisième alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).

2002, c. 68, a. 18.

24. Deux organismes municipaux ou plus peuvent convenir de soumettre à l'arbitrage de la Commission un différend né ou éventuel.

1975, c. 65, a. 3; 1979, c. 83, a. 8; 1987, c. 93, a. 2.

24.1. Ne peut être soumis à l'arbitrage prévu à la présente section un différend qui en vertu d'une loi doit être décidé par une autorité autre qu'un tribunal judiciaire.

1987, c. 93, a. 2.

24.2. L'arbitrage prévu à la présente section procède devant un membre de la Commission que désigne le président dans les 30 jours d'une demande écrite adressée par les parties.

La procédure arbitrale débute à la date de l'envoi de la demande.

1987, c. 93, a. 2; 2000, c. 27, a. 7.

24.3. Les articles 940 à 940.6, 943 à 943.2 et 944.1 à 947.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et les dispositions de ce code auxquelles ces articles renvoient s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'arbitrage prévu à la présente section.

1987, c. 93, a. 2.

24.4. Pour l'application de la présente section, on entend par «organismes municipaux» les municipalités locales, les organismes mandataires de celles-ci au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) et les organismes supramunicipaux au sens de cette loi.

1987, c. 93, a. 2; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 466.

SECTION IV.1

DU CARACTÈRE SUPRALocal DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS

24.5. Pour l'application de la présente section, a un caractère supralocal tout équipement qui appartient à une municipalité locale ou à un mandataire de celle-ci, qui bénéficie aux citoyens et aux contribuables de plus d'une municipalité locale et à l'égard duquel il peut être approprié:

1° soit qu'un organisme municipal autre que son propriétaire le gère;

2° soit que plusieurs municipalités locales financent les dépenses qui y sont liées;

3° soit que plusieurs municipalités locales se partagent les revenus qu'il produit.

2000, c. 27, a. 8.

24.6. Le ministre peut, si demande lui en est faite par une municipalité locale à qui appartient un équipement qu'elle estime avoir un caractère supralocal, demander à la Commission de faire une étude visant à déterminer, notamment, le caractère local ou supralocal de cet équipement.

Une municipalité locale peut faire la demande au ministre lorsqu'un tel équipement appartient à l'un de ses mandataires.

S'il estime que l'intervention de la Commission peut s'avérer utile pour régler un différend portant sur le caractère local ou supralocal d'un équipement, sur la gestion d'un équipement supralocal, sur le financement des dépenses liées à celui-ci ou sur le partage des revenus qu'il produit, le ministre peut, de son propre chef, demander à la Commission de faire l'étude prévue au premier alinéa.

2000, c. 27, a. 8.

24.7. Avant le début de son étude, la Commission publie, dans un journal diffusé sur le territoire municipal local où est situé l'équipement, un avis qui mentionne:

1° la demande et l'équipement visé;

2° le droit prévu à l'article 24.8;

3° l'endroit où doit être adressée l'opinion visée à l'article 24.8.

2000, c. 27, a. 8; 2000, c. 54, a. 14.

24.8. Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours qui suivent la publication de l'avis, faire connaître par écrit à la Commission son opinion sur le caractère local ou supralocal de l'équipement qui fait l'objet de la demande, sur la gestion de cet équipement, sur le financement des dépenses liées à celui-ci ou sur le partage des revenus qu'il produit.

2000, c. 27, a. 8.

24.9. La Commission peut tenir une audience publique sur l'équipement qui fait l'objet de la demande.

2000, c. 27, a. 8.

24.10. Au terme de son étude, la Commission remet un rapport au ministre.

Dans le cas où la Commission estime que l'équipement a un caractère supralocal, son rapport doit comporter une recommandation qui indique quel organisme municipal doit être responsable de la gestion de l'équipement.

Le rapport doit également, dans ce cas, déterminer les municipalités locales qui doivent participer au financement des dépenses liées à l'équipement ou au partage des revenus qu'il produit et prévoir les règles permettant d'établir la quote-part de chacune.

2000, c. 27, a. 8.

24.11. Le ministre peut, si le rapport de la Commission indique que l'équipement a un caractère supralocal, demander aux organismes intéressés de conclure une entente portant notamment sur la gestion de l'équipement ou sur son financement et de lui en transmettre une copie dans le délai qu'il prescrit.

Pour l'application du premier alinéa, est un organisme intéressé :

1° la municipalité locale qui est le propriétaire de l'équipement ou dont un mandataire l'est ;

2° le mandataire visé au paragraphe 1° ;

3° toute autre municipalité locale qui, selon le rapport de la Commission, doit participer au financement des dépenses liées à l'équipement ou au partage des revenus qu'il produit ;

4° tout autre organisme municipal qui, selon le rapport de la Commission, doit être responsable de la gestion de l'équipement.

Aux fins d'aider les organismes intéressés à conclure l'entente, le ministre peut nommer un conciliateur.

Il peut, à la demande d'un organisme intéressé ou du conciliateur, accorder un délai additionnel pour conclure l'entente et lui en transmettre une copie.

L'entente remplace toute stipulation qui porte sur le même objet à l'égard du même équipement dans une entente antérieure en vigueur.

2000, c. 27, a. 8; 2000, c. 54, a. 15.

24.12. Si le ministre n'a pas reçu dans le délai prescrit une copie de l'entente, il peut demander au conciliateur nommé en vertu de l'article 24.11 ou, à défaut, qu'il nomme de lui remettre un rapport de la situation.

2000, c. 27, a. 8.

24.13. À défaut d'entente conclue en vertu de l'article 24.11, le gouvernement peut adopter toute mesure relative à la gestion de l'équipement, au financement des dépenses qui y sont liées ou au partage des revenus qu'il produit.

La mesure remplace toute stipulation qui porte sur le même objet à l'égard du même équipement dans une entente antérieure en vigueur.

2000, c. 27, a. 8; 2000, c. 54, a. 16.

24.14. Le décret entre en vigueur le jour de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.

Il peut être abrogé sans que l'étude prévue à l'article 24.6 ne soit refaite à l'égard de l'équipement.

2000, c. 27, a. 8.

24.15. Le ministre peut, si des circonstances nouvelles le justifient, demander à la Commission de faire une nouvelle étude à l'égard d'un équipement qu'il détermine.

2000, c. 27, a. 8.

24.16. La présente section s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard d'une infrastructure, d'un service ou d'une activité.

Si le service est fourni ou si l'activité est exercée relativement à un événement, il importe peu que ce dernier soit organisé par la municipalité locale ou par un tiers.

2000, c. 27, a. 8.

24.16.1. La présente section ne s'applique pas à l'égard d'un équipement énuméré à l'annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou d'un équipement, d'une infrastructure, d'un service ou d'une activité que la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec a désigné comme ayant un caractère métropolitain en vertu de l'article 157.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal ou de l'article 149 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), selon le cas.

Elle ne s'applique pas non plus à l'égard d'un équipement, d'une infrastructure, d'un service ou d'une activité qu'une municipalité régionale de comté a désigné comme ayant un caractère supralocal en vertu de l'article 681.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).

2000, c. 56, a. 129; 2000, c. 56, a. 130; 2002, c. 68, a. 24.

24.17. *(Abrogé).*

2000, c. 27, a. 8; 2000, c. 54, a. 17.